Tableau des mandats : caractéristiques juridiques et commerciales, obligations administratives, calcul des honoraires (textes à sourcer, à faire relire par un juriste)

Ce tableau compare les trois mandats de vente et rappelle ce que tout mandat doit contenir, les obligations de tenue du registre et le calcul des honoraires. Les règles citées ont été vérifiées sur Légifrance et service-public.fr le 28/10/2026 ; le tableau reste à faire relire par un juriste avant diffusion. Utilise toujours le modèle de mandat validé par ton agence (exemple : D18).

Les trois mandats côte à côte

Critère	Simple	Exclusif	Semi-exclusif
Nombre d'agences	Une ou plusieurs	Une seule	Une seule
Le vendeur peut vendre lui-même	Oui	Non	Oui, selon les conditions du mandat
Durée	Limitée, souvent 3 mois irrévocables	Limitée ; irrévocable pendant 3 mois	Limitée, souvent 3 mois irrévocables
Sortie	À la fin de la durée initiale ou après reconduction, préavis de 15 jours par LRAR	Après 3 mois, à tout moment, préavis de 15 jours au moins par LRAR (art. 78)	Comme le simple selon service-public.fr ; application de l'art. 78 à vérifier
Reconduction tacite	Possible, avec information du vendeur sur son droit de ne pas reconduire	Non, selon service-public.fr : nouveau mandat à signer	Possible, avec la même information
Engagements écrits de l'agent	Non imposés	Actions à réaliser et compte rendu selon une périodicité convenue (loi n° 70-9, art. 6 I)	À vérifier : clause d'exclusivité, donc mêmes engagements probables
Intérêt commercial	Le vendeur garde toutes les portes ouvertes	Un prix, un dossier, un responsable qui rend des comptes	Une seule agence, le vendeur garde sa liberté de vendre seul

Mentions obligatoires de tout mandat de vente

☐ Mandat écrit, préalable à toute négociation, en deux exemplaires dont un remis au vendeur (décret n° 72-678, art. 72 et 78)

☐ Identité du vendeur et de l'agent, objet du mandat et description du bien, prix de vente

☐ Durée limitée dans le temps, sinon le mandat est nul (loi n° 70-9, art. 7)

☐ Conditions de résiliation et, pour l'exclusif, la règle des 3 mois et 15 jours en caractères très apparents (loi n° 70-9, art. 7, 2°)

☐ Rémunération, ses conditions de détermination et la partie qui en a la charge (loi n° 70-9, art. 6 ; décret, art. 73)

☐ Conditions de réception, versement ou remise de fonds ; moyens de diffusion des annonces (loi n° 70-9, art. 6 I)

☐ Numéro d'inscription au registre des mandats reporté sur l'exemplaire du vendeur (décret, art. 72)

☐ Clause d'exclusivité ou clause pénale : stipulation expresse, en caractères très apparents, plafonnée au montant des honoraires prévus (décret, art. 78)

Obligations administratives

- Inscrire chaque mandat, par ordre chronologique, au registre des mandats (coté sans discontinuité et relié, ou électronique).
- Conserver mandats et registre pendant 10 ans (décret, art. 72).
- Signature hors de l'agence, après démarchage : délai de rétractation de 14 jours et formulaire de rétractation remis (Code de la consommation, art. L. 221-18).
- Aucune rémunération avant que la vente soit effectivement conclue (loi n° 70-9, art. 6 I).

Calcul des honoraires (exemple M. Bernard, à la charge de l'acquéreur)

```
Honoraires TTC = prix net vendeur × taux = 180 000 € × 5 % = 9 000 € TTC. Prix honoraires inclus = 180 000 + 9 000 = 189 000 €. Si les honoraires étaient à la charge du vendeur, le prix affiché ne les ajouterait pas : le vendeur les paierait sur le prix de vente. Dans tous les cas, le mandat précise qui paie (décret, art. 73).
```

Phrases à dire au vendeur

- « Il existe trois mandats ; je vous les montre côte à côte, et c'est vous qui choisissez. »
- « En exclusif, je m'engage par écrit sur mes actions et sur un compte rendu régulier. »
- « Lisons ensemble la clause d'exclusivité et la règle de sortie : elles sont écrites en caractères très apparents. »

Sources : loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, art. 6 et 7 ; décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, art. 72, 73 et 78 ; Code de la consommation, art. L. 221-18 (Légifrance, consultés le 28/10/2026) ; service-public.fr, « Quel mandat de vente peut-on confier à un agent immobilier ? », vérifié le 19/09/2025. Mandat semi-exclusif : pratique contractuelle. Tableau à faire relire par un juriste. Mise à jour : 28/10/2026.

Éco-Consultant · Module 3 · Capsule 3.26 — Les mandats : simple, exclusif, semi-exclusif · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.